



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Boy Sandy Hutaaruk
- 2 Tempat lahir : Lumban Rihit
- 3 Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Juni 1986
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lumban Rihit, Desa Hutaaruk Hasundutan,
Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Boy Sandy Hutaaruk ditangkap pada tanggal 1 September 2024;
Terdakwa Boy Sandy Hutaaruk ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Benri Pakpahan, S.H., dan Liwan Sihite, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ben Pakpahan, S.H., & Rekan “Marsahalai Hamonangan”, beralamat di Jalan Raya Simanindo, Ruko Lt. 2, Pangururan, Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 9 Januari 2025 dengan nomor register 10/SK/2025/PN Trt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BOY SANDY HUTAURUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang Hukum Pidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOY SANDY HUTAURUK**, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:

Berdasarkan Penyitaan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 216/PenPid.B-SITA/2024/PN Trt:

- 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 2F warna biru;
- 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk HUGO BOSS warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana pendek merk ROXELO warna cokelat;
- 1 (satu) potong kaos kutang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam merk HUGO SELECTION;
- 1 (satu) pasang sandal kulit merk PAKALOLO warna cokelat.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penyitaan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 218/PenPid.B-SITA/2024/PN Trt:

- 1 (satu) unit Handphone Realme C53 warna hitam dengan Imei (Slot Sim 1) 86553061531474 dan Imei (slot Sim 2) 864553061531466 dengan kartu selular Telkomsel nomor 081263311406

Berdasarkan Penyitaan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 219/PenPid.B-SITA/2024/PN Trt:

- 1 (satu) buah setrika Philips HD-1173 warna putih kombinasi merah muda
- 1 (satu) buah botol minum merk MR DIY warna hitam
- 16 (enam belas) butir obat BISOPROLOL FUMARATE 2.5 mg.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa maksud dan tujuan kami menyampaikan Nota Pembelaan ini adalah agar semua orang dan semua subjek hukum yang dihadapkan di muka persidangan dimanapun bisa diperiksa secara Objektif dan sesuai dengan Asas Kesamaan dihadapan Hukum, Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penelitian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan fakta atas perbuatan terdakwa, karena kami juga menyakini atas perbuatan Terdakwa merupakan kesalahan yang wajib dipertanggungjawabkan terdakwa secara hukum yang berlaku, namun pada kesempatan ini kami Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan.

Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut terdakwa **Boy Sandi Hutahuruk** dengan pidana penjara selama 12 Tahun, namun hal demikian kami selaku penasehat hukum terdakwa tidak sependapat atas tuntutan penuntut umum, hal demikian kami nilai tidak melihat atas kebenaran fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa Hasil dari Penelitian yuridis yang kami lakukan, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memberikan Kesimpulan bahwa Terdakwa merupakan korban atas pemanfaatan penyimpangan seksual yang

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh korban, namun atas pernyataan tersebut, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan menggali lebih dalam tentang sebab perbuatan di antara Terdakwa dan Korban, namun didalam kesimpulan ini, Terdakwa dengan segala kerendahan hatinya, telah mengakui dan menyesali atas perbuatan yang menyebabkan meninggalnya Korban Monika Hutahuruk adalah perbuatan yang salah.

Dan dalam nota pembelaan ini, izinkan juga kami menyampaikan bahwa atas kejadian yang mengakibatkan meninggalnya korban Monika Hutahuruk Pihak Keluarga dari Terdakwa, sudah tiga kali mendatangi keluarga besar Korban Monika Hutahuruk guna menyampaikan permintaan maaf, namun utusan dari keluarga Korban Monika Hutahuruk menyampaikan bahwa keluarga dari Korban Monika Hutahuruk belum bersedia untuk bertemu dengan keluarga terdakwa.

Maka melalui pledoi ini, Terdakwa ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam dalamnya, dan permintaan maaf yang sebesar besarnya kepada Keluarga besar Korban Monika Hutahuruk, hingga nanti terdakwa selesai menjalani hukuman Terdakwa dalam kesempatan berikutnya akan meminta maaf secara langsung kepada Keluarga Korban Monika Hutahuruk.

Dan juga melalui pledoi ini, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar kiranya mempertimbangkan sebab akibat terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga atas pertimbangan lain bahwa terdakwa merupakan kepala keluarga memiliki 3 orang anak yang masih kecil yakni **Yovela Hutahuruk umur 8 tahun, Devray Hutahuruk umur 5 tahun, Yosia Harauli Sandy Hutahuruk umur 5 bulan**, yang mana ketiga buah hati terdakwa masih sangat sangat membutuhkan perhatian dari terdakwa, dan terdakwa juga sangat merasa bersalah harus memberikan beban ini kepada istri terdakwa yang harus memikul peran ayah sekaligus ibu bagi ketiga buah hati mereka. Dan hal lain juga seperti terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa bersikap sopan di persidangan; terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi sebagai bentuk permohonan Terdakwa kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini agar memberikan hukuman yang ringan ringannya kepada diri Terdakwa;

Dengan uraian tersebut diatas maka kami penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang – undangan yang berlaku dan rasa keadilan, akhirnya kami selaku Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya atas perkara Pidana Nomor: 194/Pid.B/2024/PN.Trt an. Terdakwa Boy Sandi Hutahuruk;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Kami para Penasehat Hukum Terdakwa berikut Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa atas nama **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.”** Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, diatur dan diancam Pidana Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang ada pada diri Para Terdakwa, maka sepatutnya terhadap para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian seluruh dalil dan permohonan yang telah diajukan penasihat hukum para terdakwa tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dipergunakan.

Bahwa dengan ditanggapinya semua dalil-dalil dan alasan hukum yang dijadikan penasihat hukum para terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka kami jaksa penuntut umum tidak sepakat dengan pledoi penasihat hukum para terdakwa dan kami bertetapan dengan tuntutan yang telah kami bacakan sebelumnya di depan persidangan ini:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



1. Menyatakan Terdakwa **BOY SANDY HUTAURUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang Hukum Pidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOY SANDY HUTAURUK**, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun.**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:

Berdasarkan Penyitaan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 216/PenPid.B-SITA/2024/PN Trt:

- 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 2F warna biru;
- 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk HUGO BOSS warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana pendek merk ROXELO warna cokelat;
- 1 (satu) potong kaos kutang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam merk HUGO SELECTION;
- 1 (satu) pasang sandal kulit merk PAKALOLO warna cokelat.

Berdasarkan Penyitaan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 218/PenPid.B-SITA/2024/PN Trt:

- 1 (satu) unit Handphone Realme C53 warna hitam dengan Imei (Slot Sim 1) 86553061531474 dan Imei (slot Sim 2) 864553061531466 dengan kartu selular Telkomsel nomor 081263311406

Berdasarkan Penyitaan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 219/PenPid.B-SITA/2024/PN Trt:

- 1 (satu) buah setrika Philips HD-1173 warna putih kombinasi merah muda
- 1 (satu) buah botol minum merk MR DIY warna hitam
- 16 (enam belas) butir obat BISOPROLOL FUMARATE 2.5 mg.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 antara pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Jalan Haji Agus Salim No. 01 Tarutung Desa Hutagalung Siwaluompu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Asrama AKPER Tarutung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah terjadi **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yaitu korban MONIKA HUTAURUK yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** sedang melintas mengendarai angkot di Jalan Balige-Tarutung dan **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** bertemu MONIKA HUTAURUK yang selanjutnya disebut Korban di pinggir jalan raya dekat jembatan Lumban Rihit depan Kantor Departemen Agama Tapanuli Utara. Pada saat itu Korban meminta **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** untuk mengantar Korban ke Asrama Akper Tarutung. Selanjutnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** mengantar Korban ke Asrama Akper Tarutung.

Bahwa sesampai di Komplek Asrama Akper Tarutung, seterusnya Korban turun dari mobil dan menyuruh **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** untuk pulang. Selanjutnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** memutar balik mobil dan hendak akan pulang, namun Korban memanggil **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK**, sehingga **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** memarkirkan angkot dan turun. Kemudian Korban mengajak **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** untuk ikut ke kamar Korban di Asrama Akper Tarutung sehingga **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** mengikuti Korban dari belakang dan masuk ke dalam kamar Korban. Selanjutnya Korban menutup pintu depan dan seterusnya Korban dan **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** masuk ke dalam kamar dan kemudian Korban menutup pintu kamar tersebut.

Bahwa sesampai di dalam kamar, Korban mengatakan kepada **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** mengembalikan uang yang sudah pernah **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** terima dari Korban namun **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** mengatakan bahwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga terjadi perdebatan antara Korban dengan **Terdakwa BOY**

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANDY HUTAURUK. Selanjutnya Korban dan **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** cek-cok sehingga **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** emosi dan **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** menangkap kedua tangan Korban dan menahannya kemudian **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** melihat ada setrika terletak di lantai kamar dan mengambil setrika tersebut yang selanjutnya menjerat leher Korban menggunakan kabel setrika tersebut dengan posisi **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** berada di belakang Korban dimana tangan kiri **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** memegang di arah setrika dan tangan kanan memegang bagian colokan dan pada saat itu Korban berusaha melawan untuk melepas, sehingga **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** memutar kedua ujung kabel setrika tersebut dengan cara menukar tangan kiri menjadi di arah colokan dan tangan kanan di arah setrika dan seterusnya sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** menarik kabel tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah belakang sehingga Korban terjatuh ke belakang yang membuat kepala bagian belakang Korban terbentur di lantai sehingga darah mengalir di lantai keluar dari kepala bagian belakang korban dan tubuh Korban tergeletak di lantai seterusnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** kembali mengetatkan tarikan kabel tersebut sekitar 5 (lima) detik lamanya untuk memastikan Korban meninggal.

Bahwa selanjutnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** melihat Korban tidak bergerak lagi kemudian **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** melepaskan kabel setrika tersebut dari leher Korban dan meletakkannya di tempat semula. Dan seterusnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** melihat di laci meja di dalam kamar tersebut ada tablet obat dan **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** mengambil obat tersebut dan menaruh di tangan bagian dalam sebelah kiri dan seterusnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** mengapitkan sebuah botol minum diantara kaki Korban yang **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** ambil dari lantai di dalam kamar tersebut. Kemudian **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** keluar dari kamar tersebut dan pintu kamar tersebut terbuka setengah. Namun **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** kembali ke kamar sampai di pintu depan dan mengintip bahwa Korban tidak bergerak lagi dan selanjutnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** keluar dan membiarkan pintu depan tersebut setengah terbuka.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/5064/IX/2024 tanggal 03 September 2024 atas nama MONIKA HUTAURUK yang diperbuat dan ditandatangani oleh dr. Eben Ezer Debora A.M Purba, M.Ked(For), Sp.F.M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pemeriksa/Dokter Konsulen Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM) pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, menerangkan dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa sesosok jenazah dikelan, jenis kelamin laki-laki, tidak berkhitan, perawakan gemuk, Panjang badan seratus lima puluh centimeter, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada permukaan kulit kepala, dijumpai jejas pada leher melewati garit tengah tubuh, diatas jakun, dasar jejas berwarna kecoklatan, perabaan keras seperti kertas perkamen, dijumpai bitnik-bintik pendarahan pada permukaan kulit bahu, dijumpai luka lecet pada anggota gerak atas, dijumpai luka memar pada telapak tangan, dijumpai warna kebiruan pada bibir, dijumpai luka lecet pada telinga bagian belakang, dijumpai kebiruan pada kedua ujung-ujung jari anggota gerak atas, dijumpai kebiruan pada kedua ujung-ujung jari anggota gerak atas, dijumpai kebiruan pada kedua ujung-ujung anggota gerak bawah, dijumpai keluar cairan kental berwarna putih keruh pada alat kelamin.
- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam setentang jejas pada leher, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada saluran nafas atas, dijumpai bintik pendarahan pada jantung, dijumpai permukaan jantung teraba seperti kawat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:
 1. Waktu kematian diatas tiga puluh enam jam saat dilakukan tindakan autopsi.
 2. Kematian tidak wajar.
 3. Penyebab kematian korban mati lemas oleh karena penekanan pada leher akibat penjeratan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang Hukum Pidana.

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 antara pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Jalan Haji Agus Salim No. 01 Tarutung Desa Hutagalung Siwaluompu Kecamatan Tarutung Kabupaten

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Utara tepatnya di Asrama AKPER Tarutung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah terjadi **"Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian"** yaitu korban MONIKA HUTAURUK yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** sedang melintas mengendarai angkot di Jalan Balige-Tarutung dan **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** bertemu dengan korban di pinggir jalan raya dekat jembatan Lumban Rihit depan Kantor Departemen Agama Tapanuli Utara. Pada saat itu Korban meminta **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** untuk mengantarnya ke Asrama Akper Tarutung. Selanjutnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** mengantar Korban ke Asrama Akper Tarutung.

Bahwa sesampai di Komplek Asrama Akper Tarutung, seterusnya Korban turun dari mobil dan menyuruh **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** untuk pulang. Selanjutnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** memutar balik mobil dan hendak akan pulang, namun Korban memanggil **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK**, sehingga **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** memarkirkan angkot dan turun. Kemudian Korban mengajak **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** untuk ikut ke kamar Korban di Asrama Akper Tarutung sehingga **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** mengikuti Korban dari belakang dan masuk ke dalam kamar Korban. Selanjutnya Korban menutup pintu depan dan seterusnya Korban dan **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** masuk ke dalam kamar dan kemudian Korban menutup pintu kamar tersebut.

Bahwa sesampai di dalam kamar, Korban mengatakan supaya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** mengembalikan uang yang sudah pernah **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** terima dari Korban namun **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** mengatakan bahwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga terjadi perdebatan antara Korban dengan **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK**. Selanjutnya Korban dan **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** cek-cok yang membuat **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** emosi. Selanjutnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** melihat Korban mengangkat kedua tangannya seperti ingin memukul **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** sehingga **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** langsung menangkap kedua tangan Korban dan menahan kedua tangan tersebut kemudian **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** melihat ada setrika terletak di lantai dan mengambil setrika tersebut yang selanjutnya menjerat leher Korban

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



menggunakan kabel setrika tersebut dengan posisi **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** berada di belakang Korban dimana tangan kiri **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** memegang di arah setrika dan tangan kanan memegang bagian colokan, kemudian Korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha untuk melepaskan jeratan kabel setrika tersebut sehingga **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** kembali memutar kedua ujung kabel setrika tersebut dengan cara menukar tangan kiri menjadi di arah colokan dan tangan kanan di arah setrika dan seterusnya sebanyak 2 (dua) kali dan **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** menarik kabel setrika tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah belakang yang membuat Korban terjatuh ke belakang mengakibatkan kepala bagian belakang Korban terbentur di lantai sehingga darah mengalir di lantai keluar dari kepala bagian belakang korban dan tubuh Korban tergeletak di lantai seterusnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** kembali mengetatkan tarikan kabel tersebut sekitar 5 (lima) detik lamanya untuk memastikan Korban meninggal.

Bahwa selanjutnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** melihat Korban tidak bergerak lagi kemudian **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** melepaskan kabel setrika tersebut dari leher Korban dan meletakkannya di tempat semula. Dan seterusnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** melihat di laci meja di dalam kamar tersebut ada tablet obat dan **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** mengambil obat tersebut dan menaruh di tangan bagian dalam sebelah kiri dan seterusnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** mengapitkan sebuah botol minum diantara kaki Korban yang **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** ambil dari lantai di dalam kamar tersebut. Kemudian **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** keluar dari kamar tersebut dan pintu kamar tersebut terbuka setengah. Namun **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** kembali sampai di pintu depan dan mengintip bahwa Korban tidak bergerak lagi dan selanjutnya **Terdakwa BOY SANDY HUTAURUK** keluar dan membiarkan pintu depan tersebut setengah terbuka.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/5064/IX/2024 tanggal 03 September 2024 atas nama MONIKA HUTAURUK yang diperbuat dan ditandatangani oleh dr. Eben Ezer Debora A.M Purba, M.Ked(For), Sp.F.M selaku dokter pemeriksa/Dokter Konsulen Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM) pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, menerangkan dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa sesosok jenazah dikelan, jenis kelami laki-laki, tidak berkhitan, perawakan gemuk, Panjang badan seratus lima puluh



centimeter, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada permukaan kulit kepala, dijumpai jejas pada leher melewati garit tengah tubuh, diatas jakun, dasar jejas berwarna kecoklatan, perabaan keras seperti kertas perkamen, dijumpai bitnik-bintik pendarahan pada permukaan kulit bahu, dijumpai luka lecet pada anggota gerak atas, dijumpai luka memar pada telapak tangan, dijumpai warna kebiruan pada bibir, dijumpai luka lecet pada telinga bagian belakang, dijumpai kebiruan pada kedua ujung-ujung jari anggota gerak atas, dijumpai kebiruan pada kedua ujung-ujung jari anggota gerak atas, dijumpai kebiruan pada kedua ujung-ujung anggota gerak bawah, dijumpai keluar cairan kental berwarna putih keruh pada alat kelamin.

• Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam setentang jejas pada leher, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada saluran nafas atas, dijumpai bintik pendarahan pada jantung, dijumpai permukaan jantung teraba seperti kawat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

4. Waktu kematian diatas tiga puluh enam jam saat dilakukan tindakan autopsi.
5. Kematian tidak wajar.
6. Penyebab kematian korban mati lemas oleh karena penekanan pada leher akibat penjeratan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gonop Simamora**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Alm. Monika Hutauruk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Alm. Monika Hutaaruk, Alm. Monika Hutaaruk merupakan salah satu Dosen di Akper Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat mayat Alm. Monika Hutaaruk di Asrama Akper Tapanuli Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 18.02 WIB Saksi melihat Saksi Trimey Liria Hutaaruk memberitahukan di group whatsapp Tingkat II Aditua, dkk bahwa korban Monika Hutaaruk, S.Kep., Ns., M.KM., telah meninggal dunia. Selanjutnya Saksi merasa kaget dan dan Saksipun menanyakan kejadian tersebut kepada teman Saksi yang bernama Demita Nababan melalui whatsapp dan teman Saksi langsung mengirimkan foto Alm. Monika Hutaaruk yang mana foto tersebut Saksi melihat Alm. Monika Hutaaruk dalam keadaan tergeletak dan ada darah dibagian wajah sebelah kanan yang tidak Saksi ketahui asal daripada darah tersebut, lalu Saksi juga melihat kedua tangan dikepal dan tangan yang satu menggenggam 1 (satu) tablet obat dan posisi kaki 1 (satu) ditekuk dan diantara kedua kaki ada sebuah mangkok tempat minum;
- Bahwa awalnya bahwa Saksi menduga penyebab kematian Alm. Monika Hutaaruk di Asrama Akper Tapanuli Utara adalah karena penyakit karena Alm. Monika Hutaaruk sudah memiliki rekam medis penyakit jantung dan gula;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 di Asrama Akper Tapanuli Utara, namun pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 07.40 WIB Saksi melihat mobil angkot Granmax warna hijau putih yang mana sering di kendarai oleh Terdakwa sedang terparkir di depan kantor Akper Tapanuli Utara pada saat Saksi sedang melaksanakan piket kantor;
- Bahwa Saksi melaksanakan piket pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB;
- Bahwa ada teman Saksi melaksanakan piket pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB kami sebanyak 6 (enam) orang perempuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Kevin Simanungkalit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Alm. Monika Hutaaruk;
- Bahwa Saksi mengenal Alm. Monika Hutaaruk sejak tahun 2022, Alm. Monika Hutaaruk merupakan salah satu Dosen di Akper Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi melihat mayat Alm. Monika Hutaaruk di Asrama Akper Tapanuli Utara pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi melihat dari jendela yang mana Saksi melihat kondisi mayat daripada Alm. Monika Hutaaruk sudah dalam keadaan tergeletak dilantai dan ada darah pada bagian mulut, ada juga darah di lantai yang mana posisi Alm. Monika Hutaaruk dengan tangan kanan digenggam dan mengarah ke atas kepala dan tangan kiri berada di sebelah kiri mayat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi di telepon oleh abang Saksi yang bernama Daniel Simanungkalit melalu telepon whatsapp dengan mengatakan *"lihat dulu ke asrama sudah meninggal Pak Monika"*, kemudian Saksi bangun dari tempat tidur Saksi dan pada saat Saksi ingin pergi melihat Alm. Monika Hutaaruk, Saksi ditelepon oleh Mikael Hutagalung dengan mengatakan hal yang sama. Selanjutnya Saksi langsung pergi dari Desa Parbubu II, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna abu-abu kombinasi hitam ke Asrama Akper Tapanuli Utara tempat dimana Alm. Monika Hutaaruk tinggal dan pada saat Saksi di Lorong Asrama Akper Tapanuli Utara Saksi bertemu dengan Mikael Hutagalung dan mengajak Saksi untuk mengambil masker kemudian sehabis mengambil masker Saksi bersama dengan Mikael Hutagalung langsung pergi ke tempat dimana Alm. Monika Hutaaruk tinggal dan kemudian Saksi melihat dari jendela Asrama tempat dimana Alm. Monika Hutaaruk bahwa Alm. Monika Hutaaruk sudah dalam keadaan tergeletak di lantai dan ada darah pada bagian mulut, selanjutnya ada juga darah di lantai yang mana posisi Alm. Monika Hutaaruk dengan tangan kanan digenggam dan mengarah ke atas kepala dan tangan sebelah kiri berada di sebelah kiri mayat dan tidak lama pihak kepolisian mendatangi lokasi kejadian. Kemudian pihak kepolisian beserta dengan medis membawa mayat Alm. Monika Hutaaruk ke ruangan pengurusan jenazah;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi menduga penyebab kematian Alm. Monika Hutaauruk di Asrama Akper Tapanuli Utara adalah karena penyakit karena Alm. Monika Hutaauruk sudah memiliki rekam medis penyakit jantung;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Asrama Akper Tapanuli Utara, yang mana pada saat itu Saksi melihatnya di luar ruangan pengurusan jenazah pada saat Alm. Monika Hutaauruk sudah berada diruangan tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa di ruangan pengurusan jenazah adalah Terdakwa hanya duduk dan melihat layaknya seperti keluarga yang menunggu selesai Alm. Monika Hutaauruk dibersihkan dan diformalin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Trimey Liria Hutaauruk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Alm. Monika Hutaauruk;
- Bahwa Saksi mengenal Alm. Monika Hutaauruk, Alm. Monika Hutaauruk merupakan rekan kerja Saksi yang menjabat sebagai Pembantu Direktur III, Pengawas Asrama Akper Pria dan sebagai Dosen di Akper Tapanuli Utara;
- Bahwa Alm. Monika Hutaauruk pernah bercerita kepada Saksi bahwa ianya memiliki riwayat penyakit yaitu mengidap penyakit jantung yang mana sudah pernah dilakukan pemasangan ring, mengidap penyakit hipertensi dan gula darah tinggi;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Alm. Monika Hutaauruk ditemukan sudah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Haji Agus Salim Nomor 1 Tarutung, Desa Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Asrama Akper Tarutung;
- Bahwa kondisi atau letak mayat Alm. Monika Hutaauruk pada saat pertama sekali, Saksi melihat bahwa posisi mayat terlentang dilantai kamarnya dengan posisi tangan kanan menjulur ke arah kepala dan tangan kiri menjulur lurus ke kiri korban yang mana tangan kiri korban sedang menggenggam 1 (satu) tablet obat yang tidak Saksi ketahui jenis obat tersebut, kemudian Saksi melihat mulut korban mengeluarkan darah dan Saksi juga melihat ada botol minum diantara kedua kaki korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab kematian Alm. Monika Hutaaruk namun Saksi mengira Alm. Monika Hutaaruk meninggal dunia karena serangan jantung yang mana Saksi ketahui korban mengidap penyakit jantung tetapi Saksi melihat ada yang janggal setelah Saksi melihat bahwa mulut korban ada mengeluarkan darah;
- Bahwa kronologinya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dipanggil oleh seorang mahasiswa yang sedang piket agar Saksi datang ke Kantor Akper yang mana sebelumnya Saksi berada di Rumah Dinas Saksi, selanjutnya Saksi bersama dengan mahasiswa yang bernama Rikki Tarihoran langsung pergi ke Kantor Akper tersebut menggunakan sepeda motor dan sesampainya di kantor Saksi langsung bertanya kepada orang yang berada di kantor tersebut dengan mengatakan "ada apa?, ada apa?", selanjutnya Saksi Julthre Glorimania Hutabarat mengatakan "Pak Monika di Asrama" mendengar pernyataan tersebut Saksi langsung mengajak orang-orang yang berada di kantor tersebut agar naik ke Asrama Pria Akper yang ditempati oleh Alm. Monika Hutaaruk, sesampainya di lokasi Asrama Pria Saksi bersama dengan Saksi Julthre Glorimania Hutabarat dan Rikki Tarihoran langsung menuju kamar Alm. Monika Hutaaruk, lalu Saksi menyuruh Rikki Tarihoran untuk membuka pintu kamar tersebut Saksi melihat Rikki Tarihoran terdiam. Melihat hal tersebut, Saksi kemudian langsung melihat isi kamar tersebut dan melihat Alm. Monika Hutaaruk telah terlentang di lantai kamarnya dengan posisi tangan kanan menjulur ke arah kepala dan tangan kiri menjulur lurus ke kiri korban yang mana tangan kiri korban sedang menggenggam 1 (satu) tablet obat yang tidak Saksi ketahui jenis obat tersebut, Saksi juga melihat bahwa mulut korban mengeluarkan darah dan Saksi juga melihat ada botol minum diantara kedua kaki korban. Melihat hal tersebut Saksi langsung berbalik dan meninggalkan kamar tersebut dan mencoba menghubungi teman-teman kerja Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain selain penghuni Asrama Pria Akper datang ke lokasi kamar yang di tempati oleh Alm. Monika Hutaaruk, namun setelah kurang lebih 2 (dua) jam ditemukannya Alm. Monika Hutaaruk telah meninggal dunia, Saksi berinisiatif untuk membuka CCTV dan Saksi mihat ada seorang laki-laki datang dengan membawa mobil angkutan umum dan berhenti di depan kelas, kemudian Alm. Monika Hutaaruk keluar dari mobil tersebut selanjutnya langsung berjalan ke arah Asrama Pria Akper dan berselang 1 (satu) menit seorang laki-laki keluar dari

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan menyusul ke arah Alm. Monika Hutaeruk, lalu tidak beberapa lama laki-laki tersebut turun dari tangga Asrama Pria Akper sambil memegang handphone dan semenjak itu Alm. Monika Hutaeruk tidak pernah terekam CCTV lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengenali laki-laki yang bersama dengan Alm. Monika Hutaeruk;
- Bahwa ciri-ciri mobil yang digunakan oleh laki-laki yang bersama dengan Alm. Monika Hutaeruk adalah jenis angkutan umum warna hijau kombinasi putih;
- Bahwa setiap tamu tidak dapat diizinkan masuk ke Asrama Akper Tarutung;
- Bahwa untuk SOP di Asrama Akper Tarutung hanya diperbolehkan bertamu untuk Mahasiswa dengan ketentuan hanya di hari Minggu dengan waktu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa data tamu yang masuk ke Asrama Akper Tarutung tersebut di data di dalam sebuah buku Tamu Double Folio yang diberikan tanggungjawab kepada Pengurus IKM (Ikatan Keluarga Mahasiswa) yaitu Seksi Keputrian;
- Bahwa ada ruang tamu yang dapat menerima tamu pada Asrama Akper Tarutung terletak di depan Asrama Akper Tarutung (Pos Akper Tarutung);
- Bahwa terdapat 3 (tiga) unit CCTV di lingkungan Asrama Akper Tarutung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Julthre Glorimania Hutabarat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Alm. Monika Hutaeruk;
- Bahwa Saksi mengenal Alm. Monika Hutaeruk, Alm. Monika Hutaeruk yang merupakan rekan kerja Saksi di Akper Tarutung;
- Bahwa Saksi mengenal Alm. Monika Hutaeruk sejak tahun 2019 sewaktu Saksi masih menjadi mahasiswa di Akper Tarutung hingga sampai saat sekarang ini Saksi sudah bekerja sebagai Staf Pegawai di Akper Tarutung;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Monika Hutauruk tinggal bersama dengan Mahasiswa yang bernama Saksi Yohan Alstrada Lumbantoruan dan Saksi Kevin Simanungkalit di Asrama Pria Akper Tarutung;
- Bahwa Saksi ada datang ke kamar Alm. Monika Hutauruk bersama dengan Saksi Trimey Liria Hutauruk dan Rikki Tarihoran pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Asrama Pria Akper Tarutung;
- Bahwa penyebab Saksi bersama Saksi Trimey Liria Hutauruk dan Rikki Tarihoran datang ke kamar Alm. Monika Hutauruk untuk mengecek keberadaan Alm. Monika Hutauruk yang mana sejak hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 korban sudah tidak masuk kantor dan tidak dapat di hubungi;
- Bahwa kronologinya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 saat Saksi melaksanakan piket di kantor di Akper Tarutung bersama dengan Chika Nababan dan bersama mahasiswa yang bernama Lewis Krisdayanti Silitonga, lalu ibu Kepala Asrama yaitu Saksi Trimey Liria Hutauruk melihat ke arah pintu Asrama Pria dan mengatakan "itu pintu asrama laki-laki kenapa terbuka?", kemudian kami hanya diam dan tidak menghiraukan. Lalu sekitar pukul 12.30 WIB Chika Nababan dan Lewis Krisdayanti Silitonga pergi ke kamar asrama laki-laki dan mengecek ke dalam, namun pada saat itu mereka langsung berlari ketakutan dan menemui Saksi di kantor, lalu Chika Nababan mengatakan kepada Saksi "gak ada tergembok kamar Pak Monika, beraniya kau ke atas untuk mengecek?", lalu Saksi pun menjawab "berani", lalu Saksi bersama dengan Lewis Krisdayanti Silitonga pergi mengecek ke kamar tersebut, selanjutnya kami membuka kamar asrama dan melihat kamar Alm. Monika Hutauruk tidak terkunci, lalu Lewis Krisdayanti Silitonga membuka sedikit pintu kamar dan mengitip ke dalam kamar dan mengatakan kepada Saksi "lagi tidur Pak Monika Miss", kemudian Saksi ikut mengitip dan mengatakan "oh iya, yaudah tutuplah dek", lalu Lewis Krisdayanti Silitonga menutup pintu kamar dan kami pergi menuju kantor. Sesampainya di kantor Saksi menyampaikan "lagi tidur Pak Monika di kamarnya", lalu Chika Nababan bertanya "yakinnya kau tidur, udah kau ceknya nafasnya?", kemudian kami memanggil Kepala Asrama yaitu Saksi Trimey Liria Hutauruk dan kemudian Saksi Trimey Liria Hutauruk datang bersama mahasiswa yang bernama Rikki Tarihoran lalu Saksi bersama Saksi Trimey Liria Hutauruk dan Rikki Tarihoran kembali menuju kamar Alm Monika Hutauruk untuk mengecek korban, sesampainya di depan pintu kamar Alm Monika Hutauruk Saksi Trimey Liria Hutauruk menyuruh Rikki Tarihoran untuk masuk lebih dahulu

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



dan mengecek lalu Rikki Tarihoran membuka kamar Alm. Monika Hutaaruk dan kemudian berkata "Bu", lalu Saksi Trimey Liria Hutaaruk bersama Saski masuk ke dalam kamar dan melihat Alm. Monika Hutaaruk terbaring dan sudah meninggal dunia dengan kondisi mulut mengeluarkan darah, ditangan kiri korban menggenggam obat tablet, didekat kaki ada botol minuman tanpa penutup yang berisi air. Selanjutnya kami memberitahukan kepada pimpinan di Akper Tarutung, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui tanda-tanda kekerasan, namun yang Saksi lihat pada saat itu Alm. Monika Hutaaruk sudah meninggal dunia dengan posisi terbaring dan mulutnya mengeluarkan darah, ditangan kiri menggenggam obat tablet dan di dekat kaki ada botol minuman tanpa penutup yang berisi air;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Yohan Alstrada Lumbantoruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Alm. Monika Hutaaruk;
- Bahwa Saksi mengenal Alm. Monika Hutaaruk yang merupakan Dosen sekaligus pengawas Asrama di Akper Tarutung;
- Bahwa Saksi mengenal Alm. Monika Hutaaruk kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Alm. Monika Hutaaruk pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Asrama Akper Tarutung pada saat Saksi hendak pulang kampung karena pada saat itu sedang libur semester;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Saksi hendak bertemu dengan Alm. Monika Hutaaruk untuk mengantar sepeda motor Saksi yang hendak dipinjamnya, namun Saksi tidak ada bertemu dengan Alm. Monika Hutaaruk, lalu Saksi menitipkan sepeda motor Saksi kepada keluarga Alm. Monika Hutaaruk dan pada saat Saksi hendak pulang dari rumah Alm. Monika Hutaaruk Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan dimana Almarhum karena ianya tidak menjawab telepon Saksi, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Alm. monika Hutaaruk berada di Asrama Akper Tarutung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dan sering melihat Terdakwa datang ke Asrama Akper Tarutung tempat Saksi dan Alm. Monika Hutaauruk tinggal;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat datang ke Asrama tempat Saksi dan Alm. Monika Hutaauruk tinggal hanya bercerita-cerita dengan Alm. Monika Hutaauruk, namun pernah Alm. Monika Hutaauruk menyuruh Saksi pergi ke kantin Asrama pada saat dia sedang bersama dengan Terdakwa di kamar Asrama tempat kami tinggal dan terkadang mereka berdua pergi izin keluar saat Saksi sedang beristirahat di dalam kamar Asrama;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Lumban Rihit, Desa Hutaauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi Alm. Monika Hutaauruk melainkan ibu Saksi yang meneleponnya melalui whatsapp namun tidak diangkat, karena Alm. Monika Hutaauruk yang meminta kepada orang tua Saksi melalui whatsapp untuk meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Eben Ezer Debora Aladin Mezbah Purba, M.Ked(For), Sp., F.M., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Alm. Monika Hutaauruk;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli mengenal Alm. Monika Hutaauruk yaitu mayat yang telah diantar ke Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 13.45 WIB yang mana mayat tersebut diduga telah dibunuh dan mayat tersebut ditemukan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Agus Salim Nomor 1 Tarutung, Desa Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Asrama Akper Tarutung;
- Bahwa tindakan yang Ahli lakukan terhadap mayat Alm. Monika Hutaauruk adalah melakukan pemeriksaan luar jenazah pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan melakukan

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam jenazah (autopsi) pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa yang Saksi temukan yang dialami oleh mayat Alm Monika Hutaeruk dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomo 440/5064/IX/2024 tanggal 3 September 2024 adalah :

1) Pemeriksaan Luar:

- Kepala
 - Dijumpai panjang rambut depan 6 cm, panjang rambut samping kanan dan kiri 3 cm, panjang rambut belakang 2,5 cm;
 - Dijumpai luka memar pada kulit kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm dengan jarak setentang garis tengah tubuh 10 cm dari telinga kiri;
- Dahi tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Mata
 - Dijumpai teleng mata bundar;
 - Dijumpai selaput bening mata keruh;
- Pipi tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Hidung
 - dijumpai keluar cairan kemerahan berbuih halus yang sukar pecah;
 - tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Telinga
 - dijumpai luka lecet pada telinga kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 4,5 cm, lebar 1 cm dengan jarak 0,1 cm dari telinga kanan;
 - dijumpai luka lecet pada telinga kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 4,5 cm, lebar 1 cm dengan jarak 0,1 cm dari telinga kiri;
- Bibir tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Mulut
 - Dijumpai keluar cairan kemerahan berbuih halus yang sukar pecah;
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- DagU
 - Dijumpai luka memar dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,1 cm dengan jarak setentang garis tengah tubuh bagian depan;
- Gigi
 - Dijumpai gigi geligi berjumlah 29 (dua puluh sembilan);

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahang
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Leher
 - Dijumpai jejas pada leher melewati garis tengah tubuh bagian depan, diatas jakun, dasar jejas berwarna merah kecolatan, perabaan keras seperti kertas perkamen dengan ukuran panjang 38 cm, bar 3,5 cm pada leher kanan, 2,5 cm pada iri dan 0,8 cm pada le pan dengan jarak 8 cm dari dagu, 10 cm dari tea kanan dan 10 cm dari teliga kiri;
- Bahu
 - Dijumpai bintik-bintik pendarahan;
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Dada
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Perut
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Punggung
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Pinggang
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Pinggul
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Bokong
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Dubur
 - Dijumpai diameter dubur 1, 5 cm;
 - Dijumpai lipatan-lipatan dubur mendatar;
- Alat Kelamin
 - Dijumpai jenis kelamin laki-laki, tidak berkhitan;
 - Dijumpai keluar cairan kental berwarna putih keruh;
- Anggota gerak atas
 - Dijumpai luka lecet pada bagian lengan atas kanan sisi dalam dengan ukuran panjang 6,5 cm, lebar 1 cm;
 - Dijumpai luka memar pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3,5 cm;
 - Dijumpai luka memar pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 4,5 cm, lebar 3 cm;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah
 - Dijumpai kedua ujung jari berwarna kebiruan;
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

2) Pemeriksaan Dalam (Autopsi):

- Pembukaan kulit kepala
 - Dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam atas sebelah kiri setentang luka memar pada permukaan kulit kepala bagian luar dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 5 cm, dengan jarak setentang garis tengah tubuh 10 cm dari teliga kiri;
- Pembukaan tengkorak kepala
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Selaput tebal otak
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Selaput tipis otak
 - Sulit dinilai, mengalami proses pembusukan lanjut;
- Jaringan otak
 - Dijumpai jaringan otak sudah membubur, mengalami proses pembusukan lanjut;
- Kulit leher bagian dalam
 - Dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam setentang jejas pada leher dengan ukuran panjang 20 cm melewati garis tengah tubuh bagian depan lebar 3 cm;
- Pembuluh darah leher
 - Dijumpai resapan darah hingga ke pangkal atas pada pembuluh darah besar leher kanan;
 - Dijumpai resapan darah hingga ke pangkal atas pada pembuluh darah besar leher kiri;
- Saluran napas bagian atas
 - Dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm;
- Saluran makan bagian atas
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Pembukaan kulit dada
 - Dijumpai tebal lemak 1,5 cm;
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Pembukaan rongga dada
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tulang iga
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Paru kanan
 - Dijumpai paru berwarna coklat keabuan;
 - Dijumpai berat paru 700 gram;
- Paru kiri
 - Dijumpai paru berwarna coklat keabuan;
 - Dijumpai berat paru 700 gram;
- Jantung
 - Dijumpai paru berwarna coklat keabuan;
 - Dijumpai berat paru 400 gram;
 - Dijumpai permukaan dinding jantung teraba keras seperti kawat;
 - Dijumpai bitnik pendarahan;
 - Dijumpai panjang katup 3 daun 11 cm, panjang katup 2 daun 7,5 cm, panjang katup paru 6 cm, panjang katup pembuluh darah besar 5,5 cm, tebal jantung kanan 0,3 cm, tebal jantung kiri 1,1 cm;
- Kantong jantung
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Perut
 - Dijumpai tebal lemak 5 cm;
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Lambung
 - Dijumpai sisa makanan;
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Usus
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- hati
 - Dijumpai berat hati 1700 gram;
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Limpa
 - Dijumpai berat 100 gram;
- Ginjal
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Ginjal kanan
 - Dijumpai berat ginjal 200 gram;
- Ginjal kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai berat ginjal 200 gram;
- Kandung kemih
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, tidak berkhitan, perawakan gemuk, panjang badan 155 cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus;

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada permukaan kulit kepala, dijumpai jejas pada leher melewati garis tengah tubuh, diatas jakun dasar jejas berwarna kecoklatan, perabaan keras seperti kertas perkamen, dijumpai bintik-bintik pendarahan pada permukaan kulit bahu, dijumpai luka lecet pada anggota gerak atas, dijumpai luka memar pada telapak tangan, dijumpai warna kebiruan pada bibir, dijumpai luka lecet pada teliga bagian belakang, dijumpai kebiruan pada kedua ujung-ujung jari anggota gerak atas, dijumpai kebiruan pada kedua ujung-ujung anggota gerak bawah, dijumpai keluar cairan kental berwarna putih keruh pada alat kelamin;

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai resapan darah pada kulit leher pada bagian dalam setentang jejas leher, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada saluran napas atas, dijumpai bitnik pendarahan pada jantung, dijumpai permukaan jantung teraba seperti kawat;

Dari hasil pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar disimpulkan :

1. Waktu kematian diatas 36 jam saan dilakukan tindakan autopsi;
 2. Kematian tidak wajar;
 3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena penekanan pada leher akibat penjeratan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Alm. Monika Hutauruk pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan melakukan pemeriksaan dalam (autopsi) terhadap jenazah Alm. Monika Hutauruk pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung;
 - Bahwa Ahli sudah belasan kali memeriksa jenazah yang meninggal akibat di bunuh;
 - Bahwa Ahli melakukan autopsi terhadap korban;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan karena adanya dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Alm. Monika Hutauruk yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di Asrama Akper Tarutung tepatnya di dalam kamar yang ditempati oleh Alm. Monika Hutauruk;
- Bahwa Terdakwa mengenal Alm. Monika Hutauruk yang masih memiliki hubungan keluarga dan tinggal satu kampung dengan Alm. Monika Hutauruk;
- Bahwa Terdakwa cukup dekat dan memiliki hubungan yang baik dengan Alm. Monika Hutauruk;
- Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi dengan Alm. Monika Hutauruk melalui handphone dan sering bertemu di Asrama Akper Tarutung tepatnya di kamar yang ditempati oleh Alm. Monika Hutauruk;
- Bahwa ketika berdua di dalam kamar Alm. Monika Hutauruk kami berhubungan badan dengan cara alat kelamin Terdakwa di masukkan ke dalam anus Alm. Monika Hutauruk;
- Bahwa setiap Terdakwa berciuman antara mulut dengan mulut sejak bulan Mei 2020, kemudian Alm. Monika Hutauruk selalu meminta untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anusnyanya, namun Terdakwa menolak. Selanjutnya pada bulan September 2023 ketika sedang berdua dan berciuman dengan Alm. Monika Hutauruk di dalam kamarnya di Asrama Akper Tarutung, Alm. Monika Hutauruk membujuk Terdakwa kembali untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anusnyanya hingga akhirnya Terdakwa mau untuk memasukkan alat klamin Terdakwa ke dalam anusnyanya dan Alm. Monika Hutauruk berjanji akan memberikan Terdakwa uang lebih dari biasanya jika Terdakwa mau berhubungan badan dengannya. Dan sejak bulan Mei 2020 ketika Terdakwa dengan Alm. Monika Hutauruk berciuman antara mulut ke mulut Alm Monika Hutauruk selalu memberikan Terdakwa sejumlah uang;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa berhubungan badan dengan Alm. Monika Hutauruk adalah pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Asrama Akper Tarutung tepatnya di dalam kamar yang ditempati Alm. Monika Hutauruk;
- Bahwa Alm. Monika Hutauruk di temukan sudah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Haji Agus Salim Nomor 1 Tarutung Desa Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam kamar Asrama Akper Tarutung;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Alm. Monika Hutauruk ditemukan sudah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Mikael Hutagalung mahasiswa Akper Tarutung dengan mengatakan bahwa Alm. Monika Hutauruk sudah didapati meninggal dunia di Asrama Akper Tarutung di dalam kamarnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi Alm. Monika Hutauruk ditemukan sudah meninggal dunia Terdakwa menuju Asrama Akper Tarutung namun setelah sampai di Komplek Asrama Akper Tarutung petugas kepolisian sudah berada di tempat kejadian dan Terdakwa tidak diperbolehkan masuk ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Alm. Monika Hutauruk pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 antara pukul 07.30 WIB hingga pukul 08.00 WIB yang mana Terdakwa sedang melintas mengendari angkot di Jalan Balige-Tarutung dan Terdakwa bertemu dengan Alm. Monika Hutauruk di pinggir jalan raya dekat jembatan Lumban Rihit depan Kantor Departemen Agama Tapanuli Utara. Pada saat itu Alm. Monika Hutauruk meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Asrama Akper Tarutung lalu Terdakwa mengantarnya ke Asrama Akper Tarutung. Kemudian pada saat di dalam angkot Terdakwa bertanya kepada Alm. Monika Hutauruk "mau ngapain uda ke asrama?", lalu di jawab Alm Monika Hutautuk "mau tes kesehatan penerimaan mahasiswa baru";
- Bahwa hanya ada Terdakwa dan Alm. Monika Hutauruk di dalam angkot mulai dari Alm. Monika Hutauruk naik sampai tiba di Asrama Akper Tarutung;
- Bahwa setelah kami sampai di Komplek Asrama Akper Tarutung di jalan aspal, lalu Alm. Monika Hutauruk turun dari angkot dan menyuruh Terdakwa untuk pulang. Kemudian Terdakwa memutar balik angkot dan hendak akan pulang, namun Alm. Monika Hutauruk memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa memarkirkan angkot dan turun. Dimana pada saat itu Alm. Monika Hutauruk mengajak Terdakwa untuk ikut ke kamarnya di Asrama Akper Tarutung sehingga Terdakwa mengikuti Alm. Monika Hutauruk dari belakang dan masuk ke dalam kamarnya, dimana setelah Terdakwa masuk ke ruang tengah Alm. Monika Hutauruk menutup pintu depan dan seterusnya Alm. Monika Hutauruk mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian Alm. Monika Hutauruk menutup pintu kamar tersebut;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di dalam kamar Alm. Monika Hutaaruk meminta Terdakwa untuk tidak pulang dulu dan meminta Terdakwa untuk tidur-tiduran di kamarnya. Dari sikap Alm. Monika Hutaaruk Terdakwa sudah menduga bahwa Alm. Monika Hutaaruk ingin berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa sempat menolak dan mengatakan “kapan-kapanlah itu uda”, namun Alm. Monika Hutaaruk tetap berusaha membujuk Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berbaring dan selanjutnya Alm. Monika Hutaaruk melepaskan celana jeans panjang dan celana dalam yang digunakannya dan selanjutnya melepaskan celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan. Kemudian Alm. Monika Hutaaruk memegang alat kelamin Terdakwa dan mencium bagian leher Terdakwa, lalu Alm. Monika Hutaaruk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anusnyanya, namun Terdakwa menolak agar tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anusnyanya namun Alm. Monika Hutaaruk tetap membujuk Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anusnyanya dengan posisi Terdakwa terlentang dan Alm. Monika Hutaaruk seperti duduk di atas alat kelamin Terdakwa dengan menghadap ke arah Terdakwa sembari menggenjot naik turun dengan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam anusnyanya. Selanjutnya Terdakwa meminta Alm. Monika Hutaaruk untuk berhenti namun Alm. Monika Hutaaruk tidak mau sehingga Terdakwa mendorongnya menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa lepas dan keluar dari dalam anusnyanya. Namun Alm. Monika Hutaaruk terus memaksa Terdakwa untuk melanjutkan berhubungan badan dan Terdakwa tetap menolak sehingga terjadi cekcok antara kami, Terdakwa sambil memakai celana Terdakwa dan Alm. Monika Hutaaruk memakai celana pendek warna coklat yang terletak di dalam kamar, karena kesal dengan Terdakwa Alm. Monika Hutaaruk dengan suara keras mengatakan supaya Terdakwa mengembalikan uang yang sudah pernah Terdakwa terima darinya namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa mengembalikan sekarang dan Alm. Monika Hutaaruk mengatakan akan membongkar kepada orang lain tentang yang Terdakwa lakukan dengan Alm. Monika Hutaaruk jika tidak mengembalikan uang tersebut kepadanya atau mau melanjutkan berhubungan badan dan Terdakwa emosi serta takut Alm. Monika Hutaaruk akan membongkar kepada orang lain tentang yang dilakukan dan Terdakwa melihat Alm. Monika Hutaaruk setengah mengangkat kedua tangannya seperti ingin memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menangkap kedua tangannya dan menahannya hingga Terdakwa melihat ada setrika

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di lantai dan mengambil setrika tersebut, kemudian Terdakwa menjerat leher Alm. Monika Hutauruk menggunakan kabel setrika tersebut dengan posisi Terdakwa berada di belakang Alm. Monika Hutauruk dimana tangan kiri Terdakwa memegang ke arah setrika dan tangan kanan memegang bagian colokan dan pada saat itu Alm. Monika Hutauruk berusaha melawan untuk lepas sehingga Terdakwa memutar kedua ujung kabel setrika tersebut dengan cara menukar tangan kiri menjadi ke arah colokan dan tangan kanan di arah setrika dan seterusnya sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa menarik kedua tangan Terdakwa dengan kabel tersebut sehingga Alm. Monika Hutauruk terbentur ke lantai, Terdakwa melihat darah mengalir di lantai yang keluar dari bagian belakang kepala seterusnya Terdakwa kembali mengetatkan tarikan kabel tersebut sekitar 5 (lima) detik lamanya untuk memastikan Alm. Monika Hutauruk tidak bernafas lagi. Setelah melihat Alm. Monika Hutauruk tidak bergerak lagi lalu Terdakwa melepaskan kabel setrika tersebut dari leher Alm. Monika Hutauruk dan meletakkannya ditempat semula. Kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan pergi ke ruang tengah dan kembali masuk ke dalam kamar untuk memastikan Alm. Monika Hutauruk tidak bernafas lagi, selanjutnya Terdakwa melihat di laci meja di dalam kamar tersebut ada tablet obat dan Terdakwa mengambil obat tersebut dan menaruhnya di tangan bagian dalam sebelah kiri dan mengapitkan sebuah botol minuman diantara kaki Alm. Monika Hutauruk yang Terdakwa ambil dari lantai di dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pintu kamar setengah terbuka, lalu Terdakwa keluar hingga sampai tangga depan kamar namun Terdakwa kembali sampai ke pintu depan dan mengintip Alm. Monika Hutauruk tidak bergerak lagi dan selanjutnya Terdakwa keluar dan membiarkan pintu depan setengah terbuka;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memegang ke dua tangan Alm. Monika Hutauruk adalah karena takut Alm. Monika Hutauruk memukul Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjerat leher Alm. Monika Hutauruk menggunakan kabel setrika tersebut dimana tangan kiri Terdakwa memegang di arah setrika dan tangan kanan memegang bagian colokan kemudian memutar kedua ujung kabel setrika tersebut dengan cara menukar tangan kiri menjadi di arah colokan dan tangan kanan di arah setrika dan seterusnya sebanyak 2 (dua) kali adalah untuk menghilangkan nyawa Alm. Monika Hutauruk;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berniat untuk menghilangkan nyawa Alm. Monika Hutauruk karena takut Alm. Monika Hutauruk akan membongkar kepada orang lain tentang berhubungan badan antara Terdakwa dengan Alm. Monika Hutauruk dan juga Alm. Monika Hutauruk meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang sudah pernah diberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Alm. Monika Hutauruk;
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk menghilangkan nyawa Alm. Monika Hutauruk adalah pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 dimana pada saat itu Terdakwa dengan Alm. Monika Hutauruk terlibat cekcok dikarenakan Alm. Monika Hutauruk memaksa untuk melanjutkan berhubungan badan dengan Terdakwa namun Terdakwa menolak;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa menaruh obat tablet di tangan bagian sebelah kiri Alm. Monika Hutauruk adalah karena sepengetahuan Terdakwa Alm. Monika Hutauruk rutin minum obat jantung dan mempunyai riwayat penyakit jantung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menaruh obat tablet di tangan bagian sebelah kiri dan mengapitkan sebuah botol minuman di antara kaki Alm. Monika Hutauruk adalah untuk mengaburkan perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa Alm. Monika Hutauruk dan agar terlihat seperti meninggal dunia karena sakit dan sedang akan meminum obatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 2F warna biru;
2. 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel;
3. 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk HUGO BOSS warna biru dongker;
4. 1 (satu) potong celana pendek merk ROXELO warna cokelat;
5. 1 (satu) potong kaos kutang warna hitam;
6. 1 (satu) potong celana dalam merk HUGO SELECTION;
7. 1 (satu) pasang sandal kulit merk PAKALOLO warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Handphone Realme C53 warna hitam dengan Imei (Slot Sim 1) 86553061531474 dan Imei (slot Sim 2) 864553061531466 dengan kartu selular Telkomsel nomor 081263311406;
9. 1 (satu) buah setrika Philips HD-1173 warna putih kombinasi merah muda;
10. 1 (satu) buah botol minum merk MR DIY warna hitam;
11. 16 (enam belas) butir obat BISOPROLOL FUMARATE 2.5 mg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Monika Hutaaruk ditemukan sudah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Haji Agus Salim Nomor 1 Tarutung Desa Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam kamar Asrama Akper Tarutung;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Alm. Monika Hutaaruk pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 antara pukul 07.30 WIB hingga pukul 08.00 WIB yang mana Terdakwa sedang melintas mengendari angkot di Jalan Balige-Tarutung dan Terdakwa bertemu dengan Alm. Monika Hutaaruk di pinggir jalan raya dekat jembatan Lumban Rihit depan Kantor Departemen Agama Tapanuli Utara. Pada saat itu Alm. Monika Hutaaruk meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Asrama Akper Tarutung lalu Terdakwa mengantarnya ke Asrama Akper Tarutung. Kemudian pada saat di dalam angkot Terdakwa bertanya kepada Alm. Monika Hutaaruk "mau ngapain uda ke asrama?", lalu di jawab Alm. Monika Hutaaruk "mau tes kesehatan penerimaan mahasiswa baru";
- Bahwa hanya ada Terdakwa dan Alm. Monika Hutaaruk di dalam angkot mulai dari Alm. Monika Hutaaruk naik sampai tiba di Asrama Akper Tarutung;
- Bahwa setelah sampai di Komplek Asrama Akper Tarutung di jalan aspal, lalu Alm. Monika Hutaaruk turun dari angkot dan menyuruh Terdakwa untuk pulang. Kemudian Terdakwa memutar balik angkot dan hendak akan pulang, namun Alm. Monika Hutaaruk memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa memarkirkan angkot dan turun. Dimana pada saat itu Alm. Monika Hutaaruk mengajak Terdakwa untuk ikut ke kamarnya di Asrama Akper Tarutung sehingga Terdakwa mengikuti Alm. Monika Hutaaruk dari belakang dan masuk ke dalam kamarnya, dimana setelah Terdakwa masuk ke ruang tengah Alm. Monika Hutaaruk menutup pintu depan dan seterusnya Alm.

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monika Hutaaruk mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian Alm. Monika Hutaaruk menutup pintu kamar tersebut;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar Alm. Monika Hutaaruk meminta Terdakwa untuk tidak pulang dulu dan meminta Terdakwa untuk tidur-tiduran di kamarnya. Dari sikap Alm. Monika Hutaaruk Terdakwa sudah menduga bahwa Alm. Monika Hutaaruk ingin berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa sempat menolak dan mengatakan “kapan-kapanlah itu uda”, namun Alm. Monika Hutaaruk tetap berusaha membujuk Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berbaring dan selanjutnya Alm. Monika Hutaaruk melepaskan celana jeans panjang dan celana dalam yang digunakannya dan selanjutnya melepaskan celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan. Kemudian Alm. Monika Hutaaruk memegang alat kelamin Terdakwa dan mencium bagian leher Terdakwa, lalu Alm. Monika Hutaaruk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anusnyanya, namun Terdakwa menolak agar tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anusnyanya namun Alm. Monika Hutaaruk tetap membujuk Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anusnyanya dengan posisi Terdakwa terlentang dan Alm. Monika Hutaaruk seperti duduk di atas alat kelamin Terdakwa dengan menghadap ke arah Terdakwa sembari menggenjot naik turun dengan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam anusnyanya. Selanjutnya Terdakwa meminta Alm. Monika Hutaaruk untuk berhenti namun Alm. Monika Hutaaruk tidak mau sehingga Terdakwa mendorongnya menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa lepas dan keluar dari dalam anusnyanya. Namun Alm. Monika Hutaaruk terus memaksa Terdakwa untuk melanjutkan berhubungan badan dan Terdakwa tetap menolak sehingga terjadi cekcok antara kami, Terdakwa sambil memakai celana Terdakwa dan Alm. Monika Hutaaruk memakai celana pendek warna coklat yang terletak di dalam kamar, karena kesal dengan Terdakwa Alm. Monika Hutaaruk dengan suara keras mengatakan supaya Terdakwa mengembalikan uang yang sudah pernah Terdakwa terima darinya namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa mengembalikan sekarang dan Alm. Monika Hutaaruk mengatakan akan membongkar kepada orang lain tentang yang Terdakwa lakukan dengan Alm. Monika Hutaaruk jika tidak mengembalikan uang tersebut kepadanya atau mau melanjutkan berhubungan badan dan Terdakwa emosi serta takut Alm. Monika Hutaaruk akan membongkar kepada orang lain tentang yang dilakukan dan Terdakwa melihat Alm. Monika Hutaaruk setengah mengangkat kedua tangannya

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti ingin memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menangkap kedua tangannya dan menahannya hingga Terdakwa melihat ada setrika terletak di lantai dan mengambil setrika tersebut, kemudian Terdakwa menjerat leher Alm. Monika Hutaaruk menggunakan kabel setrika tersebut dengan posisi Terdakwa berada di belakang Alm. Monika Hutaaruk dimana tangan kiri Terdakwa memegang ke arah setrika dan tangan kanan memegang bagian colokan dan pada saat itu Alm. Monika Hutaaruk berusaha melawan untuk lepas sehingga Terdakwa memutar kedua ujung kabel setrika tersebut dengan cara menukar tangan kiri menjadi ke arah colokan dan tangan kanan di arah setrika dan seterusnya sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa menarik kedua tangan Terdakwa dengan kabel tersebut sehingga Alm. Monika Hutaaruk terbentur ke lantai, Terdakwa melihat darah mengalir di lantai yang keluar dari bagian belakang kepala seterusnya Terdakwa kembali mengetatkan tarikan kabel tersebut sekitar 5 (lima) detik lamanya untuk memastikan Alm. Monika Hutaaruk tidak bernafas lagi. Setelah melihat Alm. Monika Hutaaruk tidak bergerak lagi lalu Terdakwa melepaskan kabel setrika tersebut dari leher Alm. Monika Hutaaruk dan meletakkannya ditempat semula. Kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan pergi ke ruang tengah dan kembali masuk ke dalam kamar untuk memastikan Alm. Monika Hutaaruk tidak bernafas lagi, selanjutnya Terdakwa melihat di laci meja di dalam kamar tersebut ada tablet obat dan Terdakwa mengambil obat tersebut dan menaruhnya di tangan bagian dalam sebelah kiri dan mengapitkan sebuah botol minuman diantara kaki Alm. Monika Hutaaruk yang Terdakwa ambil dari lantai di dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pintu kamar setengah terbuka, lalu Terdakwa keluar hingga sampai tangga depan kamar namun Terdakwa kembali sampai ke pintu depan dan mengintip Alm. Monika Hutaaruk tidak bergerak lagi dan selanjutnya Terdakwa keluar dan membiarkan pintu depan setengah terbuka;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjerat leher Alm. Monika Hutaaruk menggunakan kabel setrika tersebut dimana tangan kiri Terdakwa memegang di arah setrika dan tangan kanan memegang bagian colokan kemudian memutar kedua ujung kabel setrika tersebut dengan cara menukar tangan kiri menjadi di arah colokan dan tangan kanan di arah setrika dan seterusnya sebanyak 2 (dua) kali adalah untuk menghilangkan nyawa Alm. Monika Hutaaruk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berniat untuk menghilangkan nyawa Alm. Monika Hutauruk karena takut Alm. Monika Hutauruk akan membongkar kepada orang lain tentang berhubungan badan antara Terdakwa dengan Alm. Monika Hutauruk dan juga Alm. Monika Hutauruk meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang sudah pernah diberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk menghilangkan nyawa Alm. Monika Hutauruk adalah pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 dimana pada saat itu Terdakwa dengan Alm. Monika Hutauruk terlibat cekcok dikarenakan Alm. Monika Hutauruk memaksa untuk melanjutkan berhubungan badan dengan Terdakwa namun Terdakwa menolak;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa menaruh obat tablet di tangan bagian sebelah kiri Alm. Monika Hutauruk adalah karena sepengetahuan Terdakwa Alm. Monika Hutauruk rutin minum obat jantung dan mempunyai riwayat penyakit jantung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menaruh obat tablet di tangan bagian sebelah kiri dan mengapitkan sebuah botol minuman di antara kaki Alm. Monika Hutauruk adalah untuk mengaburkan perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa Alm. Monika Hutauruk dan agar terlihat seperti meninggal dunia karena sakit dan sedang akan meminum obatnya;
- Bahwa Saksi Julthre Glorimania Hutabarat ada datang ke kamar Alm. Monika Hutauruk bersama dengan Saksi Trimey Liria Hutauruk dan Rikki Tarihoran pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Asrama Pria Akper Tarutung;
- Bahwa penyebab Saksi Julthre Glorimania Hutabarat bersama Saksi Trimey Liria Hutauruk dan Rikki Tarihoran datang ke kamar Alm. Monika Hutauruk untuk mengecek keberadaan Alm. Monika Hutauruk yang mana sejak hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 korban sudah tidak masuk kantor dan tidak dapat di hubungi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 saat Saksi Julthre Glorimania Hutabarat melaksanakan piket di kantor di Akper Tarutung bersama dengan Chika Nababan dan bersama mahasiswa yang bernama Lewis Krisdayanti Silitonga, lalu ibu Kepala Asrama yaitu Saksi Trimey Liria Hutauruk melihat ke arah pintu Asrama Pria dan mengatakan "itu pintu asrama laki-laki kenapa terbuka?". Lalu sekitar pukul 12.30 WIB Chika Nababan dan Lewis Krisdayanti Silitonga pergi ke kamar asrama laki-laki dan mengecek ke dalam, namun pada saat itu mereka langsung berlari ketakutan dan menemui Saksi Julthre Glorimania Hutabarat di kantor, lalu Chika

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nababan mengatakan kepada Saksi Julthre Glorimania Hutabarat “gak ada tergembok kamar Pak Monika, beraniya kau ke atas untuk mengecek?”, lalu Saksi Julthre Glorimania Hutabarat pun menjawab “berani”, lalu Saksi Julthre Glorimania Hutabarat bersama dengan Lewis Krisdayanti Silitonga pergi mengecek ke kamar tersebut, selanjutnya Saksi Julthre Glorimania Hutabarat membuka kamar asrama dan melihat kamar Alm. Monika Hutaauruk tidak terkunci, lalu Lewis Krisdayanti Silitonga membuka sedikit pintu kamar dan mengitip ke dalam kamar dan mengatakan kepada Saksi Julthre Glorimania Hutabarat “lagi tidur Pak Monika Miss”, kemudian Saksi Julthre Glorimania Hutabarat ikut mengitip dan mengatakan “oh iya, yaudah tutuplah dek”, lalu Lewis Krisdayanti Silitonga menutup pintu kamar dan pergi menuju kantor. Sesampainya di kantor Saksi Julthre Glorimania Hutabarat menyampaikan “lagi tidur Pak Monika di kamarnya”, lalu Chika Nababan bertanya “yakinnya kau tidur, udah kau ceknya nafasnya?”, kemudian kami memanggil Kepala Asrama yaitu Saksi Trimey Liria Hutaauruk dan kemudian Saksi Trimey Liria Hutaauruk datang bersama mahasiswa yang bernama Rikki Tarihoran lalu Saksi bersama Saksi Trimey Liria Hutaauruk dan Rikki Tarihoran kembli menuju kamar Alm. Monika Hutaauruk untuk mengecek korban, sesampainya di depan pintu kamar Alm. Monika Hutaauruk Saksi Trimey Liria Hutaauruk menyuruh Rikki Tarihoran untuk masuk lebih dahulu dan mengecek lalu Rikki Tarihoran membuka kamar Alm. Monika Hutaauruk dan kemudian berkata “Bu”, lalu Saksi Trimey Liria Hutaauruk bersama Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat Alm. Monika Hutaauruk terbaring dan sudah meninggal dunia dengan kondisi mulut mengeluarkan darah, ditangan kiri korban menggenggam obat tablet, didekat kaki ada botol minuman tanpa penutup yang berisi air. Selanjutnya kejadian tersebut diberitahukan kepada pimpinan di Akper Tarutung, dan kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Trimey Liria Hutaauruk tidak pernah melihat ada orang lain selain penghuni Asrama Pria Akper datang ke lokasi kamar yang di tempati oleh Alm. Monika Hutaauruk, namun setelah kurang lebih 2 (dua) jam ditemukannya Alm. Monika Hutaauruk telah meninggal dunia, Saksi Trimey Liria Hutaauruk berinisiatif untuk membuka CCTV dan Saksi mihat ada seorang laki-laki datang dengan membawa mobil angkutan umum dan berhenti di depan kelas, kemudian Alm. Monika Hutaauruk keluar dari mobil tersebut selanjutnya langsung berjalan ke arah Asrama Pria Akper dan berselang 1 (satu) menit seorang laki-laki keluar dari mobil tersebut dan

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul ke arah Alm. Monika Hutauruk, lalu tidak beberapa lama laki-laki tersebut turun dari tangga Asrama Pria Akper sambil memegang handphone dan semenjak itu Alm. Monika Hutauruk tidak pernah terekam CCTV lagi;

- Bahwa Saksi Gonop Simamora melaksanakan piket pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 07.40 WIB Saksi Gonop Simamora melihat mobil angkot Granmax warna hijau putih yang mana sering di kendarai oleh Terdakwa sedang terparkir di depan kantor Akper Tapanuli Utara pada saat Saksi sedang melaksanakan piket kantor;
- Bahwa Saksi Yohan Alstrada Lumbantoruan pernah dan sering melihat Terdakwa datang ke Asrama Akper Tarutung tempat Saksi Yohan Alstrada Lumbantoruan dan Alm. Monika Hutauruk tinggal;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat datang ke Asrama tempat Saksi Yohan Alstrada Lumbantoruan dan Alm. Monika Hutauruk tinggal hanya bercerita-cerita dengan Alm. Monika Hutauruk, namun pernah Alm. Monika Hutauruk menyuruh Saksi pergi ke kantin Asrama pada saat dia sedang bersama dengan Terdakwa di kamar Asrama tempat kami tinggal dan terkadang mereka berdua pergi izin keluar saat Saksi sedang beristirahat di dalam kamar Asrama;
- Bahwa Ahli dr. Eben Ezer Debora Aladin Mezbah Purba, M.Ked(For), Sp., F.M., melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Alm. Monika Hutauruk pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan melakukan pemeriksaan dalam (autopsi) terhadap jenazah Alm. Monika Hutauruk pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/5064/IX/2024 tanggal 3 September 2024 oleh Ahli dr. Eben Ezer Debora Aladin Mezbah Purba, M.Ked(For), Sp., F.M., diperoleh hasil:

1) Pemeriksaan Luar:

- Kepala
 - Dijumpai panjang rambut depan 6 cm, panjang rambut samping kanan dan kiri 3 cm, panjang rambut belakang 2,5 cm;
 - Dijumpai luka memar pada kulit kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm dengan jarak setentang garis tengah tubuh 10 cm dari telinga kiri;
- Dahi tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



- Mata
 - Dijumpai teleng mata bundar;
 - Dijumpai selaput bening mata keruh;
- Pipi tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Hidung
 - dijumpai keluar cairan kemerahan berbuih halus yang sukar pecah;
 - tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Telinga
 - dijumpai luka lecet pada telinga kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 4,5 cm, lebar 1 cm dengan jarak 0,1 cm dari telinga kanan;
 - dijumpai luka lecet pada telinga kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 4,5 cm, lebar 1 cm dengan jarak 0,1 cm dari telinga kiri;
- Bibir tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Mulut
 - Dijumpai keluar cairan kemerahan berbuih halus yang sukar pecah;
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Dagu
 - Dijumpai luka memar dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dengan jarak setengah garis tengah tubuh bagian depan;
- Gigi
 - Dijumpai gigi geligi berjumlah 29 (dua puluh sembilan);
- Rahang
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Leher
 - Dijumpai jejas pada leher melewati garis tengah tubuh bagian depan, diatas jakun, dasar jejas berwarna merah kecoklatan, perabaan keras seperti kertas perkamen dengan ukuran panjang 38 cm, lebar 3,5 cm pada leher kanan, 2,5 cm pada leher kiri dan 0,8 cm pada leher depan dengan jarak 8 cm dari dagu, 10 cm dari telinga kanan dan 10 cm dari telinga kiri;
- Bahu
 - Dijumpai bintik-bintik pendarahan;
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Dada
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;



- Perut
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Punggung
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Pinggang
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Pinggul
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Bokong
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Dubur
 - Dijumpai diameter dubur 1, 5 cm;
 - Dijumpai lipatan-lipatan dubur mendatar;
- Alat Kelamin
 - Dijumpai jenis kelamin laki-laki, tidak berkhitan;
 - Dijumpai keluar cairan kental berwarna putih keruh;
- Anggota gerak atas
 - Dijumpai luka lecet pada bagian lengan atas kanan sisi dalam dengan ukuran panjang 6,5 cm, lebar 1 cm;
 - Dijumpai luka memar pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3,5 cm;
 - Dijumpai luka memar pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 4,5 cm, lebar 3 cm;
- Anggota gerak bawah
 - Dijumpai kedua ujung jari berwarna kebiruan;
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

2) Pemeriksaan Dalam (Autopsi):

- Pembukaan kulit kepala
 - Dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam atas sebelah kiri setentang luka memar pada permukaan kulit kepala bagian luar dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 5 cm, dengan jarak setentang garis tengah tubuh 10 cm dari telinga kiri;
- Pembukaan tengkorak kepala
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Selaput tebal otak
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Selaput tipis otak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulit dinilai, mengalami proses pembusukan lanjut;
- Jaringan otak
- Dijumpai jaringan otak sudah membubur, mengalami proses pembusukan lanjut;
- Kulit leher bagian dalam
- Dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam setentang jejas pada leher dengan ukuran panjang 20 cm melewati garis tengah tubuh bagian depan lebar 3 cm;
- Pembuluh darah leher
- Dijumpai resapan darah hingga ke pangkal atas pada pembuluh darah besar leher kanan;
- Dijumpai resapan darah hingga ke pangkal atas pada pembuluh darah besar leher kiri;
- Saluran napas bagian atas
- Dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm;
- Saluran makan bagian atas
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Pembukaan kulit dada
- Dijumpai tebal lemak 1,5 cm;
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Pembukaan rongga dada
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Tulang iga
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Paru kanan
- Dijumpai paru berwarna coklat keabuan;
- Dijumpai berat paru 700 gram;
- Paru kiri
- Dijumpai paru berwarna coklat keabuan;
- Dijumpai berat paru 700 gram;
- Jantung
- Dijumpai paru berwarna coklat keabuan;
- Dijumpai berat paru 400 gram;
- Dijumpai permukaan dinding jantung teraba keras seperti kawat;
- Dijumpai bintik pendarahan;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai panjang katup 3 daun 11 cm, panjang katup 2 daun 7,5 cm, panjang katup paru 6 cm, panjang katup pembuluh darah besar 5,5 cm, tebal jantung kanan 0,3 cm, tebal jantung kiri 1,1 cm;
- Kantong jantung
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Perut
 - Dijumpai tebal lemak 5 cm;
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Lambung
 - Dijumpai sisa makanan;
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Usus
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- hati
 - Dijumpai berat hati 1700 gram;
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Limpa
 - Dijumpai berat 100 gram;
- Ginjal
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Ginjal kanan
 - Dijumpai berat ginjal 200 gram;
- Ginjal kiri
 - Dijumpai berat ginjal 200 gram;
- Kandung kemih
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, tidak berkhitan, perawakan gemuk, panjang badan 155 cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus;

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada permukaan kulit kepala, dijumpai jejas pada leher melewati garis tengah tubuh, diatas jakun dasar jejas berwarna kecoklatan, perabaan keras seperti kertas perkamen, dijumpai bintik-bintik pendarahan pada permukaan kulit bahu, dijumpai luka lecet pada anggota gerak atas, dijumpai luka memar pada telapak tangan, dijumpai warna keburian pada bibir, dijumpai luka lecet pada teliga bagian belakang, dijumpai kebiruan pada

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua ujung-ujung jari anggota gerak atas, dijumpai kebiruan pada kedua ujung-ujung anggota gerak bawah, dijumpai keluar cairan kental berwarna putih keruh pada alat kelamin;

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai resapan darah pada kulit leher pada bagian dalam setentang jejas leher, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada saluran napas atas, dijumpai bitnik pendarahan pada jantung, dijumpai permukaan jantung teraba seperti kawat;

Dari hasil pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar disimpulkan:

1. Waktu kematian diatas 36 jam saat dilakukan tindakan autopsi;
 2. Kematian tidak wajar;
 3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena penekanan pada leher akibat penjeratan;
- Bahwa Saksi Gonop Simamora melaksanakan piket pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 07.40 WIB Saksi Gonop Simamora melihat mobil angkot Granmax warna hijau putih yang mana sering di kendarai oleh Terdakwa sedang terparkir di depan kantor Akper Tapanuli Utara pada saat Saksi sedang melaksanakan piket kantor;
 - Bahwa Saksi Yohan Alstrada Lumbanturuan pernah dan sering melihat Terdakwa datang ke Asrama Akper Tarutung tempat Saksi Yohan Alstrada Lumbanturuan dan Alm. Monika Hutauruk tinggal;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat datang ke Asrama tempat Saksi Yohan Alstrada Lumbanturuan dan Alm. Monika Hutauruk tinggal hanya bercerita-cerita dengan Alm. Monika Hutauruk, namun pernah Alm. Monika Hutauruk menyuruh Saksi pergi ke kantin Asrama pada saat dia sedang bersama dengan Terdakwa di kamar Asrama tempat kami tinggal dan terkadang mereka berdua pergi izin keluar saat Saksi sedang beristirahat di dalam kamar Asrama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa Terdakwa yang bernama Boy Sandy Hutaeruk dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Boy Sandy Hutaeruk yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kesatu tentang "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *weeten en willen* (mengetahui dan menghendaki);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori di atas dikaitkan dengan unsur sengaja dan fakta hukum yang terjadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan di insyafinya/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah akibat perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian bagi korban dan pelaku menghendaki akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dari kalimat “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dalam konteks unsur *a quo*, tidak dirumuskan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, akan tetapi hanya merumuskan akibat dari suatu perbuatan yaitu hilangnya nyawa orang lain. Merampas nyawa orang lain ini mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan itu timbul akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Akibat dari perbuatan tersebut, tidak perlu terjadi sesegera atau seketika itu juga, akan tetapi dapat timbul kemudian, misalnya setelah dilakukan perawatan dan untuk dapat dikatakan merampas dan menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain tersebut harus dikehendaki dan menjadi tujuan, yang mana suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Jadi dalam hal ini, pelaku harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya suatu perbuatan maka dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Alm. Monika Hutauruk ditemukan sudah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Haji Agus Salim Nomor 1 Tarutung Desa Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam kamar Asrama Akper Tarutung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 07.40 WIB Saksi Gonop Simamora melihat mobil angkot Granmax warna hijau putih yang mana sering di kendarai oleh Terdakwa sedang terparkir di depan kantor Akper Tapanuli Utara pada saat Saksi sedang melaksanakan piket kantor;

Menimbang, bahwa keterangan Gonop Simamora tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 antara pukul 07.30 WIB hingga pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang melintas mengendari angkot di Jalan Balige-Tarutung dan Terdakwa bertemu dengan Alm. Monika Hutauruk di pinggir jalan raya dekat jembatan Lumban Rihit depan Kantor Departemen Agama Tapanuli Utara.

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Alm. Monika Hutaaruk meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Asrama Akper Tarutung lalu Terdakwa mengantarnya ke Asrama Akper Tarutung. Kemudian pada saat di dalam angkot Terdakwa bertanya kepada Alm. Monika Hutaaruk “mau ngapain uda ke asrama?”, lalu di jawab Alm Monika Hutaaruk “mau tes kesehatan penerimaan mahasiswa baru”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Trimey Liria Hutaaruk menerangkan bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam ditemukannya Alm. Monika Hutaaruk telah meninggal dunia, Saksi Trimey Liria Hutaaruk berinisiatif untuk membuka CCTV dan Saksi melihat ada seorang laki-laki datang dengan membawa mobil angkutan umum dan berhenti di depan kelas, kemudian Alm. Monika Hutaaruk keluar dari mobil tersebut selanjutnya langsung berjalan ke arah Asrama Pria Akper dan berselang 1 (satu) menit seorang laki-laki keluar dari mobil tersebut dan menyusul ke arah Alm. Monika Hutaaruk, lalu tidak beberapa lama laki-laki tersebut turun dari tangga Asrama Pria Akper sambil memegang handphone dan semenjak itu Alm. Monika Hutaaruk tidak pernah terekam CCTV lagi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Trimey Liria Hutaaruk tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah sampai di Komplek Asrama Akper Tarutung di jalan aspal, lalu Alm. Monika Hutaaruk turun dari angkot dan menyuruh Terdakwa untuk pulang. Kemudian Terdakwa memutar balik angkot dan hendak akan pulang, namun Alm. Monika Hutaaruk memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa memarkirkan angkot dan turun. Dimana pada saat itu Alm. Monika Hutaaruk mengajak Terdakwa untuk ikut ke kamarnya di Asrama Akper Tarutung sehingga Terdakwa mengikuti Alm. Monika Hutaaruk dari belakang dan masuk ke dalam kamarnya, dimana setelah Terdakwa masuk ke ruang tengah Alm. Monika Hutaaruk menutup pintu depan dan seterusnya Alm. Monika Hutaaruk mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian Alm. Monika Hutaaruk menutup pintu kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa sesampainya di dalam kamar Alm. Monika Hutaaruk meminta Terdakwa untuk tidak pulang dulu dan meminta Terdakwa untuk tidur-tiduran di kamarnya. Dari sikap Alm. Monika Hutaaruk Terdakwa sudah menduga bahwa Alm. Monika Hutaaruk ingin berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa sempat menolak dan mengatakan “kapan-kapanlah itu uda”, namun Alm. Monika Hutaaruk tetap berusaha membujuk Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berbaring dan selanjutnya Alm. Monika Hutaaruk melepaskan celana jeans panjang dan celana dalam yang digunakannya dan selanjutnya

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan. Kemudian Alm. Monika Hutaaruk memegang alat kelamin Terdakwa dan mencium bagian leher Terdakwa, lalu Alm. Monika Hutaaruk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anusnyanya, namun Terdakwa menolak agar tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anusnyanya namun Alm. Monika Hutaaruk tetap membujuk Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anusnyanya dengan posisi Terdakwa terlentang dan Alm. Monika Hutaaruk seperti duduk di atas alat kelamin Terdakwa dengan menghadap ke arah Terdakwa sembari menggenjot naik turun dengan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam anusnyanya. Selanjutnya Terdakwa meminta Alm. Monika Hutaaruk untuk berhenti namun Alm. Monika Hutaaruk tidak mau sehingga Terdakwa mendorongnya menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa lepas dan keluar dari dalam anusnyanya. Namun Alm. Monika Hutaaruk terus memaksa Terdakwa untuk melanjutkan berhubungan badan dan Terdakwa tetap menolak sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Alm. Monika Hutaaruk, Terdakwa sambil memakai celana Terdakwa dan Alm. Monika Hutaaruk memakai celana pendek warna coklat yang terletak di dalam kamar, karena kesal dengan Terdakwa Alm. Monika Hutaaruk dengan suara keras mengatakan supaya Terdakwa mengembalikan uang yang sudah pernah Terdakwa terima darinya namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa mengembalikan sekarang dan Alm. Monika Hutaaruk mengatakan akan membongkar kepada orang lain tentang yang Terdakwa lakukan dengan Alm. Monika Hutaaruk jika tidak mengembalikan uang tersebut kepadanya atau mau melanjutkan berhubungan badan dan Terdakwa emosi serta takut Alm. Monika Hutaaruk akan membongkar kepada orang lain tentang yang dilakukan dan Terdakwa melihat Alm. Monika Hutaaruk setengah mengangkat kedua tangannya seperti ingin memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menangkap kedua tangannya dan menahannya hingga Terdakwa melihat ada setrika terletak di lantai dan mengambil setrika tersebut, kemudian Terdakwa menjerat leher Alm. Monika Hutaaruk menggunakan kabel setrika tersebut dengan posisi Terdakwa berada di belakang Alm. Monika Hutaaruk dimana tangan kiri Terdakwa memegang ke arah setrika dan tangan kanan memegang bagian colokan dan pada saat itu Alm. Monika Hutaaruk berusaha melawan untuk lepas sehingga Terdakwa memutar kedua ujung kabel setrika tersebut dengan cara menukar tangan kiri menjadi ke arah colokan dan tangan kanan di arah setrika dan seterusnya sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa menarik kedua tangan Terdakwa dengan kabel tersebut sehingga Alm. Monika

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt



Hutauruk terbentur ke lantai, Terdakwa melihat darah mengalir di lantai yang keluar dari bagian belakang kepala seterusnya Terdakwa kembali mengetatkan tarikan kabel tersebut sekitar 5 (lima) detik lamanya untuk memastikan Alm. Monika Hutauruk tidak bernafas lagi. Setelah melihat Alm. Monika Hutauruk tidak bergerak lagi lalu Terdakwa melepaskan kabel setrika tersebut dari leher Alm. Monika Hutauruk dan meletakkannya ditempat semula. Kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan pergi ke ruang tengah dan kembali masuk ke dalam kamar untuk memastikan Alm. Monika Hutauruk tidak bernafas lagi, selanjutnya Terdakwa melihat di laci meja di dalam kamar tersebut ada tablet obat dan Terdakwa mengambil obat tersebut dan menaruhnya di tangan bagian dalam sebelah kiri dan mengapitkan sebuah botol minuman diantara kaki Alm. Monika Hutauruk yang Terdakwa ambil dari lantai di dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pintu kamar setengah terbuka, lalu Terdakwa keluar hingga sampai tangga depan kamar namun Terdakwa kembali sampai ke pintu depan dan mengintip Alm. Monika Hutauruk tidak bergerak lagi dan selanjutnya Terdakwa keluar dan membiarkan pintu depan setengah terbuka;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 440/5064/IX/2024 tanggal 3 September 2024 oleh Ahli dr. Eben Ezer Debora Aladin Mezbah Purba, M.Ked(For), Sp., F.M., yang menerangkan bahwa Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada permukaan kulit kepala, dijumpai jejas pada leher melewati garis tengah tubuh, diatas jakun dasar jejas berwarna kecoklatan, perabaan keras seperti kertas perkamen, dijumpai bintik-bintik pendarahan pada permukaan kulit bahu, dijumpai luka lecet pada anggota gerak atas, dijumpai luka memar pada telapak tangan, dijumpai warna kebiruan pada bibir, dijumpai luka lecet pada teliga bagian belakang, dijumpai kebiruan pada kedua ujung-ujung jari anggota gerak atas, dijumpai kebiruan pada kedua ujung-ujung anggota gerak bawah, dijumpai keluar cairan kental berwarna putih keruh pada alat kelamin;

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai resapan darah pada kulit leher pada bagian dalam setentang jejas leher, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada saluran napas atas, dijumpai bitnik pendarahan pada jantung, dijumpai permukaan jantung teraba seperti kawat;

Dari hasil pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar disimpulkan:

1. Waktu kematian diatas 36 jam saat dilakukan tindakan autopsi;
2. Kematian tidak wajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena penekanan pada leher akibat penjeratan;

Menimbang, kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1295 K/Pid/1997 tertanggal 6 Oktober 1997, menyebutkan bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjerat leher Alm. Monika Hutauruk menggunakan kabel setrika dengan posisi Terdakwa berada di belakang Alm. Monika Hutauruk dimana tangan kiri Terdakwa memegang ke arah setrika dan tangan kanan memegang bagian colokan dan pada saat itu Alm. Monika Hutauruk berusaha melawan untuk lepas sehingga Terdakwa memutar kedua ujung kabel setrika tersebut dengan cara menukar tangan kiri menjadi ke arah colokan dan tangan kanan di arah setrika dan seterusnya sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Terdakwa menarik kedua tangan Terdakwa dengan kabel tersebut sehingga Alm. Monika Hutauruk terbentur ke lantai, kemudian Terdakwa melihat darah mengalir di lantai yang keluar dari bagian belakang kepala seterusnya Terdakwa kembali mengetatkan tarikan kabel tersebut sekitar 5 (lima) detik lamanya untuk memastikan Alm. Monika Hutauruk tidak bernafas lagi adalah bertujuan untuk menghilangkan nyawa Alm. Monika Hutauruk, dimana jeratan dengan tenaga yang cukup kuat di bagian leher yang merupakan bagian vital manusia berpotensi kuat menyebabkan kematian adalah fakta *notoire feiten*) yang mana akibat perbuatan tersebut sepatutnya diinsyafi oleh Terdakwa namun tetap Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur kedua tentang “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan korban atas pemanfaatan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh korban, menurut Majelis Hakim

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan alasan penghapusan pidana sehingga terhadap hal tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga permohonan Terdakwa yang pada intinya adalah Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim pertimbangan di dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 2F warna biru, 1 (satu) unit Handphone Realme C53 warna hitam dengan Imei (Slot Sim 1) 86553061531474 dan Imei (slot Sim 2) 864553061531466 dengan kartu selular Telkomsel nomor 081263311406, yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel, 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk HUGO BOSS warna biru dongker, 1 (satu) potong celana pendek merk ROXELO warna coklat, 1 (satu) potong kaos kutang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam merk HUGO SELECTION, 1 (satu) pasang sandal kulit merk PAKALOLO warna coklat, 1 (satu) buah setrika Philips HD-1173 warna putih kombinasi merah muda, 1 (satu) buah botol minum merk MR DIY warna hitam, dan 16 (enam belas) butir obat BISOPROLOL FUMARATE 2.5 mg, yang telah dipergunakan untuk



melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum, dan permohonan Terdakwa dengan menghubungkannya kepada aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Alm. Monika Hutauruk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boy Sandy Hutauruk** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Boy Sandy Hutauruk** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 2F warna biru;
 2. 1 (satu) unit Handphone Realme C53 warna hitam dengan Imei (Slot Sim 1) 86553061531474 dan Imei (slot Sim 2) 864553061531466 dengan kartu selular Telkomsel nomor 081263311406;

Dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel;



4. 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk HUGO BOSS warna biru dongker;
5. 1 (satu) potong celana pendek merk ROXELO warna cokelat;
6. 1 (satu) potong kaos kutang warna hitam;
7. 1 (satu) potong celana dalam merk HUGO SELECTION;
8. 1 (satu) pasang sandal kulit merk PAKALOLO warna cokelat
9. 1 (satu) buah setrika Philips HD-1173 warna putih kombinasi merah muda;
10. 1 (satu) buah botol minum merk MR DIY warna hitam;
11. 16 (enam belas) butir obat BISOPROLOL FUMARATE 2.5 mg;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Natanael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., dan Nugroho J. P. Situmorang, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sanda Fajelius Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh R. Y. Malondo Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H

Natanael, S.H.

Nugroho J. P. Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.